

דרשת שבת הגדול תש"פ

החלק ההלכה

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

בשנה זו כאשר בכל תפוצות ישראל כלום יושבים בדד, והרפואים מזהירים השכם והערב לבל יתקרבו הציבור זה לזה, וכך גם קבעו הרבנים בכל אתר ואתר. התעוררו שאלות רבות שלא עלו לפני כן על שולחן מלכים, ומכיון שהן שאלות חדשות צריכים מתינות רבה לפני שמכריעים בהן הלכה למעשה, וראינו לנכון להציע לפני הלומדים כמה מהנידונים השכיחים בעת הזו.

ומהעניין לציין לדבריו של היעב"ץ בספרו לחם שמים על המשניות, מסכת פרה פ"ז מ"ו, דאיתא התם המוליד את החבל בידו לדרכו כשר, ושלא לדרכו פסול, זה הלך ליבנה ג' מועדות ובמועד השלישי הכשירו לו הוראת שעה. וכתב ע"ז היעב"ץ קמ"ל כמה היו מתונים בהוראה קלה עם שהיו הסנהדרין ובית דין הגדול שבישראל.

צירוף למנין ברואים אלו את אלו

ומצינו דכתב הרשב"א בתשובה סי' צ"ו דאפשר לומר דגם לגבי צירוף למנין עשרה בתפילה נלמד מדיני זימון, שכל שרואים אלו את אלו הרי הם מצטרפים.

עוד מצינו דכתב השו"ע סעיף ט"ו, אם מקצתן בפנים ומקצתן בחוץ ושליח ציבור בתוך הפתח הוא מצרפן, דין זה מקורו מדברי הטור בשם אביו הרא"ש, וכתב הב"י דנראה שלמד את דבריו מדין צירוף לזימון שאם המברך יושב על מפתן הבית הוא מצרפן.

והנה איתא במשנה פסחים דף פ"ה ע"ב גבי דין יוצא בקרבן פסח מן האגף ולפנים כלפנים מן האגף ולחוץ כלחוץ, החלונות ועובי החומה כלפנים, ובגמ' אמר רבי יהודה אמר רב וכן לתפילה. ועיין ברש"י ובתוס' שם.

כתב השו"ע סי' נ"ה סי"ד מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות וכו' ומראה להם פניו משם מצטרף עמם לעשרה. מקור דברי השו"ע מתבארים מדבריו בבית יוסף, שבתחילה הביא מדברי רבנו ירוחם שלמד מהסוגיא בפסחים הנ"ל דחלונות ועובי הכתלים דינם כלפנים, והיינו שמי שעומד שם דינו כעומד בתוך הבית. וכתב על זה הב"י ומשמע לי דהאי חלונות ועובי הכתלים כלפנים כשראשו ורובו בחלון או על עובי הכותל הנראה מתוך הבית, ומביא שמצא שמהר"י אבוהב כתב בשם גאון דמכניס ראשו בחלון מצטרף עמהם למנין עשרה ולא חילק בכך [פירוש, דלא הצריך שראשו ורובו יהיו בתוך החלון]. עוד הביא הב"י שכן כתב בארחות חיים בשם רב האי מי שעומד אחורי בית הכנסת וביניהם חלון אפילו גבוה כמה קומות אפילו אינו רחב ארבע ומראה להם פניו משם מצטרף לעשרה.

והנה לא נתבאר להדיא מה טעמו של רב האי, דבשלמא לדברי רבנו ירוחם ומהר"י אבוהב טעם הצירוף הוא מחמת שהמציאות של האדם באופן זה י"ל דנחשבת כאילו הוא בתוך אותו מקום שבו נמצאים האחרים, לא מבעיא כאשר הוא עומד ממש בעובי הכתלים, אלא אף אם מכניס את ראשו יש לדון שנחשב גם כאילו הוא בתוך הבית, אבל דברי רב האי הסובר דבמראה להם פנים סגי להצטרף, לא נתבאר די הצורך, סו"ס אדם זה אינו נמצא בתוך אותו הבית שבו נמצאים האחרים, ומה לי שמראה להם פנים. וי"ל

הנידון של צירוף למנין כאשר אין עשרה הנמצאים במקום אחד, לא התבאר די הצורך בדברי הפוסקים, ובפרט בשאלות המצויות האידנא, האם מהני צירוף למנין כאשר אנשים נמצאים ברשויות נפרדות כגון במרפסות וכדומה ורואים אלו את אלו, ואת"ל דמהני מה הדין כאשר ישנם עשרה אנשים שאינם רואים אלו את אלו, אבל אחד רואה את השני והשני את השלישי, האם בכה"ג חשיבי כעשרה או לא. עוד יש לברר מה הדין כאשר רואים אלו את אלו אלא שהם בשני בניינים נפרדים, ויש שביל ביניהם האם הוא מפריד בין העשרה אם לאו, ואת"ל שמפריד יל"ע מה נחשב לשביל לענין זה. ויש להציע בזה את דברי הפוסקים בזה ומה שיש לשאת ולתת בדבריהם.

כשבאים לדון האם לענין צירוף עשרה למנין מהני הצטרפות על ידי ראייה, יש להקדים ששורש הנידון הוא דהיות ולדבר שבקדושה בעינן עשרה דכל בי עשרה שכינתא שריא, וכתב השו"ע בסי' נ"ה סעיף י"ג צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד, ובפשטות בעינן שיהיו כולם מכונסים יחדיו שאז הם נחשבים בי עשרה דשכינתא שריא עליהם. וכאשר הם נמצאים במקומות מחולקים אין אנו רואים את כל העשרה כציבור אחד. ובזה דנו הפוסקים האם גם כאשר אין כל העשרה נמצאים במקום אחד האם שייך שיצטרפו על ידי ראייה וייחשבו כציבור אחד. ומצינו דעות שונות בפוסקים בענין זה.

גוף הדין של צירוף על ידי ראייה מקורו בהלכות זימון בסי' קצ"ה ס"א בשתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד או בשני בתים אם מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפות לזימון, ואם לאו אינם מצטרפות. וחזינן שעל ידי ראייה יכולים להצטרף. והנידון הוא האם לפינן דיני צירוף לתפילה מדיני זימון.

ועיין ברמב"ן בפסחים דף פ"ה ע"ב שכתב שאין ללמוד דין צירוף לעשרה לתפילה בציבור מדין זימון, דדוקא גבי זימון שמהני כשקבעו עצמם לאכילה מהני צירוף על ידי ראייה משא"כ תפילה בבית אחד שאין בה דין קביעות חבורה, והמשך הדברים כתב עוד דלענין דבר שבקדושה בעינן מקהלות. והיינו שחלוק צירוף לדבר שבקדושה מדיני זימון ואין ללמוד זה מזה כלל.

ובשו"ע ובנו"כ שיעמידו את כל הסעיפים הנ"ל בגוונא דחוקה שאינם רואים אלו את אלו.

וביותר מאחר שלגבי זימון זו הלכה פסוקה שראיה מצרפת, אמאי לא מצינו אפילו רמז בדברי הב"י והשו"ע להך נידון של ראיה. וכל מה שמצינו הוא רק לענין דברי הטור בשם אביו הרא"ש ש"ץ שמצרף, והב"י הראה מקום מדיני זימון שמצינו כה"ג.

עוד יש להוסיף שהב"י ראה את דברי הרשב"א בתשובה הנ"ל, ובעיף י"ט לענין צירוף ש"צ שנמצא בתוך בימה הביא את דברי הרשב"א, ולא הזכיר כלל את דברי הרשב"א בסו"ד שאמר שאפשר שיש להקל בצירוף על ידי ראיה, ולא הביא אותו כלל כמקור להאי דינא בסימן זה.

שו"ר שהחיי אדם כלל ל' דין א' העמיד את כל דברי השו"ע בסעיף י"ד דוקא במכניס את ראשו, וכתב שמה שכתב רבי האי "מראה פניו" צ"ל שכוונתו מכניס את ראשו ורובו לשם, דאל"כ קשה מ"מ מחצר גדולה שהרי גם שם רואים אלו את אלו, עיי"ש. [ויל"ע בגוף דברי הח"א דפשוטות דברי הב"י מורה שהבין שדברי רב האי הם כדברי מהר"י אבוהב דלא בעינן שיכניס ראשו ורובו].

ועיין גם בדברי המאמר מרדכי שהאריך מאוד להוכיח שדברי הב"י הם דוקא כאשר מכניס את ראשו, ולא היקל מטעם צירוף ראיה, והעיר גם שסתימת הדברים מורה שבחצר גדולה וקטנה איירו ברואים ואפ"ה כתבו הפוסקים שאינם מצטרפים.

דעת הגר"א בענין צירוף למנין על ידי ראיה

והנה הגר"א בסוף ס"ק ל"א על דברי השו"ע בדין ש"ץ שנמצא בתוך בימה אם מצטרף לציבור, אחר שהביא את טעמי הפוסקים, ובתוכם את דברי הירושלמי לגבי צירוף לזימון ואת דברי הרשב"א הנ"ל כתב אבל יש לדחות את כל הראיות.

ובאמת יל"ע אמאי לא ניחא ליה לגר"א ללמוד דין צירוף למנין מדין צירוף לזימון, ואפשר שיש חילוק בין צירוף לזימון לדין מנין עשרה, דהנה לגבי מנין עשרה אם ישנם עשרה בחדר אחד אפילו אינם רואים אלו את אלו מצטרפים, ואילו לגבי זימון אינם מצטרפים, והיינו שחלוק דין צירוף למנין מדיני זימון, ואפשר דהטעם הוא דגבי מנין בענין עשרה במקום אחד דכל בי עשרה שכינתא שריא, ולכן סגי כשכל העשרה במקום אחד אפילו שאינם רואים אלו את אלו, ויתכן שצירוף על ידי ראיה אכתי לא נחשב שכולם במקום אחד, משא"כ בזימון שהענין אינו רק שיהיו במקום אחד, אלא בעיקר צריכים להיות מצורפים לסעודה אחת, ולזה מספיק צירוף של שמש ובזה נתחדש שגם ראיה נחשבת לצירוף ומצרפת אותם אף שאינם במקום אחד, אבל אין להביא משם ראיה לדין עשרה דציבור דשם בעינן שכל העשרה יהיו במקום אחד.

ובדעת הרשב"א י"ל דדן לומר שהענין ברואים אלו את אלו דנחשבים כאילו הם במקום אחד, והרשב"א אכן נזהר ואמר דבריו בלשון "אפשר".

דכוונת רב האי במה שכתב "מראה להם פנים" דהיינו שמכניס את ראשו לתוך החלון באופן שרואים אותו, וזהו שהביא הב"י ראיה מדבריו ולאחר שהביא את דברי מהר"י אבוהב שהעומד בחלון אין צריך שיהיה ראשו ורובו בתוך החלון, הוסיף שכן כתב בארחות חיים, והיינו שהבין שדבריו הם כדברי מהר"י אבוהב.

ונמצא שדברי הב"י איירי בגוונא שהעומד בחלון מכניס את ראשו, וזהו פירוש התיבות "מראה להם פניו", ולא כתב הב"י שהוא רואה אותם או שהם רואים אותו, אלא בעינן שיראה להם פניו, והיינו שראשו יהיה בתוך החלון, ואז הוא נידון כנמצא עמהם באותו הבית.

ועיין מג"א ס"ק י"ב שהתקשה שבסוגיא בפסחים משמע שחלונות ועובי החומה דינם כבית רק כאשר הם שוים בגובהם לגובה הבית, ומדסתמו הפוסקים דבריהם לגבי תפילה בציבור ולא הצריכו שיהיה החלון שווה לרצפת הבית, משמע דס"ל דבבית הכנסת כיון שמראה פניו משם בכל ענין מצטרף, וצ"ל לדבריו בסי' קצ"ה ס"ב. והיינו דהוקשה למג"א אמאי מצטרף העומד בחלון והרי החלון גבוה ואינו שווה לרצפת בית הכנסת, ולא ביאר המג"א די הצורך מה הטעם שלענין בית הכנסת מצטרף אף שאינו עמהם ממש. והמג"א קיצר כדרכו ולא נתפרש להדיא למה נתכוין כשצ"ל לסי' קצ"ה ס"ב ולמה שכתב שם, ואפשר שהוא כדמות ראיה מדין המזמן שיושב על מפתן הבית שהוא מצרף את ב' החבורות, וחזינן ששייבה על מפתן מצרפת אף כאשר החבורות נמצאים בבתי שונים, אך לא משמע מדבריו שכוונתו בסתמא לדין רואים אלו את אלו.

ועיין פר"ח שביאר את דברי השו"ע דמהני במראה פניו, משום דלענין תפילה מצטרפים בראיה כמו שמצינו בדיני זימון. וכתב דכל הסעיפים שהשו"ע דן בהם בחצר גדולה שנפרצה וכו' איירי באינם רואים דאי מיירי ברואים פשיטא דמצטרפים.

והגר"א בס"ק כ"ו התקשה גם אמאי מהני במראה פניו להצטרף ולכאורה בעינן שראשו ורובו יהיו בתוך החלון, וכתב די"ל שהב"י מדמה דין תפילה לדין צירוף לזימון, וכתב שכן מצא ברשב"א הנ"ל.

גם הפמ"ג ביאר את דברי השו"ע דהסברא לצירוף היא מחמת שראיה מצרפת ונקט כדברי הפר"ח שכל הסעיפים שעוסקים בנידון בהיו מקצתם בחצר גדולה ומקצתם בקטנה איירי באינם רואים אלו את אלו דאם רואים פשיטא דמצטרפים.

והנה יש לעיין בכל זה דלכאורה מסתימת הדברים בציורים שדנו בהם הפוסקים במקצם עומדים בחצר גדולה ומקצתן בקטנה וכו', הפשוט שמדובר שהיו רואים אלו את אלו, דאמאי לדחוק ולהעמיד דוקא באינם רואים, והרי לכאורה כל הנידונים הללו באים ללמדנו שאף שלגבי מנין עשרה אם כולם נמצאים בבית אחד מצטרפים [ולא בעינן אפילו שיראו זה זה] מ"מ כאשר ישנם אופנים שבהם אנו דנים את המקומות כרשויות נפרדות, אין האנשים מצטרפים, והטעם לכאורה הוא כיון שלענין מנין עשרה בעינן שכולם יהיו ברשות אחת. ולא מצינו אפילו זכר לדבר בבית יוסף

רשות הרבים רחבה ט"ז אמה אלא ה"ה שביל היחיד מפסיק ביניהם, ואפשר דוקא שהוא קבוע גם בימות הגשמים.

וחזינן שגם לענין זימון שהענין שיחשבו חבורה אחת, והם רואים אלו את אלו, מ"מ כאשר יש שביל ביניהם הוא מחלק אותם, דשביל זה מחלק את הרשויות לגמרי.

ועיין פמ"ג סי' נ"ה בא"א ס"ק י"ב שכתב שדין זה דשביל המפסיק הנאמר בדיני זימון נאמר גם לענין צירוף למנין. והמשנ"ב לא הביאו.

אמנם נראה שכל זה בשביל היחיד שמפריד בין שני בתים אבל מה שמצוי בתוך בניינים שיש מבואה שמשמשת את כל הבנין אין זה כשביל שמחלק אלא הוא חלק מהבנין.

העומדים זה אחר זה ואינם רואים זה את זה האם מצטרפים

מה שמצינו בברכת הזימון שמקצתם רואים אלו את אלו סגי, היינו כאשר צריכים לחבר בין חבורה לחבורה ובזה מקצתם רואים אלו את אלו סגי לחבר בין שתי החבורות. אבל כאשר יחידים רוצים להצטרף, בעינן שכולם יראו זה את זה, או עכ"פ שיראו את הש"ץ, דעיין בשו"ע סי' נ"ה דאם מקצתם בפנים ומקצתם בחוץ ושליח ציבור תוך הפתח הוא מצרפן. ודין זה מקורו בטור בשם הרא"ש, וכתב הב"י שהרא"ש למד את דינו מדיני צירוף לזימון שאם המברך יושב על מפתן הבית הוא מצרפן.

וכתב הפרישה [הביאו רע"א בגליון השו"ע וכתב שדבריו נראים לדינא] שדוקא ש"ץ מצרף דדעתם עליו וכמו בשתי חבורות שדוקא המזמן מצרף אותם. וכך נקט גם המשנ"ב ס"ק נ"ד דכיון שהוא ש"ץ כל אחד נותן דעתו עליו.

וחזינן דלא סגי שחלק רואים את האמצעי והוא רואה את האחרים וזוהי סברא פרטית בש"ץ.

ולדינא עיין משנ"ב שנמשך אחרי דברי הפמ"ג שנקט שצירוף על ידי ראייה מהני עיין בדבריו ס"ק נ"ב, אלא ששם הביא גם דעת החולקים וכן בבה"ל סי"ג ד"ה ולחוץ, ס"ק נ"ז שהביא דיש מחמירים אפילו ברואין ובשעת הדחק אפשר שיש להקל. ובבה"ל הביא את דברי הגר"א הנ"ל, וכתב בתוך הדברים "דאפילו לפי דברי הגר"א אין להחמיר לכתחילה רק לענין צירוף וכו'". ומשמעת קצת שנקט לעיקר שאין לחוש ולהחמיר כדברי הגר"א אלא רק לכתחילה.

וע"ע בשע"ת מה שהביא מגדולי האחרונים שדנו בעניינים דומים האם מהני צירוף על ידי ראייה [ובתוך הדברים עסקו שם בענין בני אדם שצריכים להיות בהסגר מחמת מחלה מדבקת האם מצטרפים למנין, עיי"ש].

העולה מכל הנ"ל

והנה המציאות שקיימת האידנא שבני אדם נמצאים במרפסות כל אחד ברשות נפרדת והם רואים אלו את אלו, זו מציאות שלא נזכרה בפוסקים כלל, דהפוסקים איירי בגוונא שהאדם נמצא סמוך אלא שאינו נמצא עם הציבור ממש באותו החדר. גם הרשב"א בתשובה סי' צ"ו שהוא מקור הדין של צירוף על ידי ראייה, לא איירי כאשר כל המניין מפורז בבתים נפרדים, עיי"ש בדבריו.

והנה האידנא בודאי שהוא שעת הדחק, ויש לעיין לדינא האם אפשר להקל ולומר שדעת הפוסקים שצירוף על ידי ראייה מהני לגמרי, או שמא הואיל והמציאות שקיימת האידנא לא נתבררה בדברי הפוסקים, וגם המשנ"ב כתב את דבריו בדרך אפשר, א"כ אף הבא להקל ולדמות בזה מילתא למילתא אפשר שיש להקל בזה רק לענין קדיש וברכו, אבל לא לענין חזרת הש"ץ וברכת כהנים וקריאת התורה שהם בחשש ברכה לבטלה, [דלא תיקנו ברכה בקורא בתורה רק כאשר נקראת בציבור], וצ"ע.

שביל המפסיק בין הבתים

עוד חזינן שהביא השו"ע בהלכות זימון ס"א את דעת רבנו יונה בשם יש מי שאומר דאם רשות הרבים מפסקת בין שני הבתים אינם מצטרפים בשום ענין. וכתב המשנ"ב סי' קצ"ה ס"ק ז' דלא בעינן

תענית בכורות - השתתפות בסיום מסכת על ידי שמיעה בטלפון ברמקול

כידוע מנהג ישראל שהבכורות משתתפים בסיום מסכת ואוכלים מהכיבוד שהמסיים מכין לרבים. והנה מנהג זה התהווה במשך הדורות, דבדורות קדומים הפוסקים הקפידו מאוד על תענית זו, וסברו שאסור לבכורות אפילו להשתתף בסעודת מצוה של ברית מילה או פדיון הבן. עיין בדברי המג"א שהביא מדברי שו"ת מהר"ש הלוי דיכולים הבכורות לאכול בסעודת ברית מילה והמחמיר תע"ב, וסיים המג"א שבמדינותינו נהגו להחמיר. גם הגר"ז כתב שנהגו להחמיר מלבד בעלי הברית שמותר להם. והחיי אדם כתב שבבילנא נוהגים שהבכורות אוכלים בסעודת ברית ופדיון הבן, ונהגה זו היא על פי הוראת הגר"א. [ובספר סערת אליהו מובא שהגר"א שהיה בכור היה מחפש סעודת מצוה בע"פ מחמת התענית].

בענין תענית בכורות בערב פסח יש השנה מבוכה גדולה, דהנה כתב השו"ע סי' ת"ע ס"א הבכורות מתענין בערב פסח בין בכור מאב בין בכור מאם, וכתב המשנ"ב ס"ק ב' בשם המהרי"ל שתענית בכורים צריך להשלים עד צאת הכוכבים דהוי תענית ציבור. ומוסיף המשנ"ב דנראה שאם חש בראשו או בעיניו אינו צריך להתענות, וכן נראה שמי שהתענית קשה לו ואחר התענית אינו יכול לאכול רק דברים קלים ובשיעור מועט מאד וקרוב הדבר שעל ידי זה לא יוכל לקיים אכילת מצה ומרור ושתיית ד' כוסות כתיקונם, מוטב שלא להתענות כדי שיקיים מצוות הלילה כתיקונם, וסיים המשנ"ב דמ"מ טוב יותר שיאכל במשך היום מיני תרגימא, שבאופן זה יוצא עכ"פ ידי חובה לדעת רבנו יחיאל המובא במרדכי.

שהוא ממש סיים את התורה. [ועיי"ש בבכר"י שהדגיש שבזה כו"ע לא פליגי, דאין זה נחשב רק כמשתתף בסיום של אחרים].

והנה מטי"ן משמיה דהגר"א שכל המשתתף בסיום נחשב כאילו הוא סיים, דאותיות סיום הנגלה והנסתר שוים [שהמילוי של ס-מך י-וד ו-ו מ-ם הם כאותיות סיום]². אמנם מסתבר שעיקר הטעם שיכול לאכול אינו בגלל שהוא עצמו סיים, אלא כיון שהוא משתתף בסעודת הסיום של חברו המסיים.

שמיעת סיום בטלפון

והאידנא שאין אפשרות להשתתף בסיום יש לעיין האם מהני לשמוע את הסיום בטלפון, ולאכול בבית, ויש לברר מצד ב' עניינים [א]. האם על ידי הטלפון נחשב שהשתתף בסיום. [ב]. האם כשאוכל בביתו נחשב שהשתתף בסעודת מצוה.

והנה לגבי הנידון הראשון האם השתתפות על ידי הטלפון נחשבת השתתפות, לכאורה אם שני אנשים ילמדו חברותא ביניהם בטלפון, או שיעור ממגיד שיעור בטלפון, השומעים מקיימים מצות תלמוד תורה והרי הם ממש כמו ששמעו שיעור בבית המדרש, לכל דבר ולכל ענין. ואין זה שייך לנידון הכללי האם אפשר להוציא אדם ידי חובתו בטלפון שהגרש"ז אויערבאך זצ"ל נקט שאין זה נחשב קולו של המדבר ולא יוצאים באופן זה ידי חובה. דבנידו"ד לא עסקין בלהוציא ידי חובה, אלא לשמוע וכולם שומעים.

וכל הנידון האם באופן זה נחשב שהשומע היה נוכח בסיום, דסו"ס אינו מחובר אל המסיים רק שומע אותו. ולכאורה יש להבחין בזה בין כמה מציאויות, דאם כמה אנשים מתחברים לשיחה שכולם שותפים בה, יש לדון טפי דנחשב שכולם כעת נמצאים בסיום, אמנם אם אחד יעמוד עם רמקול ויגיד את הסיום וכל העיר ישמעו את הסיום כל אחד בביתו, נראה דאין זה נחשב כלל כאילו סיימו אותו, וכמו שאם יגידו ברדיו סיום שאין זה נחשב שכולם היו בסיום. ונראה לפי זה שגם אם תהיה מערכת טלפונים שאין אפשרות לדבר רק לשמוע ואלפים שומעים דאפשר שגם זה כעין רמקול, דלא מהני, רצ"ע.

יעשה משהו עבור חברו, אי אפשר לאכול בשביל השני וגם לא לישון עבורו, אבל ברוחניות יש דברים שהם מצוות שבגופו ולא שייך שאחד יניח תפילין בשביל חברו, אבל מצינו ענין יששכר וזבולון, שאחד לומד והשני תומך בו ונחשב כאילו הוא למד. ואין זה מועיל והרי סו"ס לא למד, אלא כיון שהתורה היא עיקר חיות האדם, ובלי תורה אינו נחשב לחי, לכן התורה עשתה שתהיה אפשרות לכל אחד בקלות להצטרף, כי אחרת מה יעשה אדם שלא יודע ללמוד.

וביאר שגם ענין סיום מסכת בנוי על כך, איך מהני שמשתתף בסיום הרי הוא לא למד כלל, אלא שבתורה יש קולא שעל ידי שמשתתף נחשב כאילו גם הוא סיים.

והנה לענין סיום מסכת הדבר מחודש יותר שהרי אין זמנה בערב פסח ולמה לא יסיים ביום אחר, והדבר נוגע לנידון של אכילת בשר בסיום הנעשה בתשעת הימים, כאשר הסיום נעשה בשביל אכילת הבשר. ובאמת מצינו בפוסקים שהקפידו על כך, עיין בספר פתחי תשובה [על אור"ח] שהביא שבעל התשובה מאהבה היה בכור ושאל את רבו הנודע ביהודה ואת מוהר"ם פישלס, ומיחו בידו וגם יצא כרוז בעיר פראג מטעם בית הדין שמי שאוכל בסעודת סיום הנעשית בשביל הבכורים הוא שלא על פי דעת חכמים.

אמנם המשנ"ב ס"ק י' מביא דנוהגים כהיום בכמה מקומות במדינתנו להקל ולאכול אף בסעודת סיום מסכת ואף שהבכורים בעצמם לא למדו את המסכת, מ"מ כיון שאצל המסיים הוא סעודת מצוה, מצטרפים לסעודתו, והמנהג שמתקבצים למסיים קודם שסיים ומסיים לפניו המסכת ושומעים ומצטרפים עמו בסיומו ואח"כ עושין סעודה.

והנה כהיום לא ראינו מי שעושה סעודה, אלא מחלקים כמה תמרים או עוגיות שברכתן שהנ"ב, וזה נחשב סעודת מצוה של הסיום, וכביכול כל המשתתפים נמצאים בסעודת המצוה.

טעם ההיתר לאכול בסעודת סיום

ויש לעיין בכל זה מה הגורם להיתר האכילה, האם עצם השתתפות בסיום והרי זה כביכול שהשומע סיים גם הוא את המסכת, ונחשב גם הוא בעל השמחה. או שהטעם הוא שהמסיים נחשב לבעל השמחה והאחרים משתתפים בסעודת המצוה שלו, וכמו שמשתתפים בסעודת מצוה של בעל ברית או פדיון הבן, ונפק"מ האם צריך לשמוע את הסיום מפי המסיים, או שדי לו להשתתף בסעודת המצוה. וכן מה הדין אם שמע את הסיום ולא השתתף בסעודת המצוה והלך לביתו האם יכול לאכול בביתו. והמשנ"ב כתב שהמנהג שמסיים לפניו ושומעים ומצטרפים לסיומו ואח"כ עושים סעודה.

והנה לגבי השתתפות אבל בסעודת חתנים בשמחת תורה כתוב המשנ"ב סי' תרס"ט ס"ק ח' בשם הבכורי יעקב שגם אבל יכול להשתתף בסעודה זו, ובמקור הדברים בבכר"י מבואר דאין זה נחשב רק כמשתתף אצל אחר בלי ללמוד [שבזה נחלקו הפוסקים אם מהני] אלא שבסיום התורה כל אחד מישראל סיים את התורה ויש לו חלק עם האחרים. נמצא שההיתר לאבל בש"ת הוא דנחשב

¹ עיין תשובות ריב"א הקטן לרבי יוסף מעסינג [ברעסלויא שנת תרכ"ד] סי' ת"ע, שכתב לדון האם בכור יכול להצטרף לסעודת סיום מסכת, וכתב בתוה"ד ששמע בשם הגר"א שהלומד והמשתתף שוים. ועיין באגרת הטיול לרבי חיים אחי המהר"ל [חלק הרמז אות י' ערך יום, שכתב וז"ל אם תעזבני יום יומים אעזבך, שמי שבטל ועזב יום אחד מהתורה גם התורה עוזבת אותו וצריך יומים כנגד אותו יום להחזיר מה ששכח, ומביא רמז לדבר שתיבת "יום" הנגלה והנסתר שוים. וכן מביא שם רמז שמי שנתן צדקה ממונו נכפל, דאותיות "ממון" הנגלה והנסתר שוים, ומסיים שהנסתר מאותיות "סיום" הוא כאותיות הנגלה, רמז שמי שמחזיק לומדי תורה בסתר ראוי שישמחו גם הם בשמחת הסיום.

² והגרי"א שטינמן זצ"ל היה רגיל לומר במסיבות של סיום מסכת, שבעולם ישנם דברים גשמיים ורוחניים, בדברים גשמיים לא שייך שאדם

ועכ"פ אם שומע דרך המרפסות, כמו דמהני למנין מהני בודאי לסיום, ואף בגוונא שלא מצטרפים, לדעות ששביל מפסיק, מסתבר שלענין סיום מהני.

עוד יש לדון שבאופן ששומע בטלפון אינו אוכל מסעודתו של המסיים, ובשלמא אם נחשב כאילו גם הוא סיים אזי יכול לעשות סעודה בביתו וחשיב סעודת מצוה דיליה, אבל אי נמא דלא נחשב כאילו הוא עצמו סיים, אלא הוא מצטרף לסעודת המסיים, באופן ששומע בטלפון לכאורה אינו יכול להחשב שהוא משתתף בסעודת מצוה. אמנם י"ל דלהך צד שחשיב כאילו היה עם המסיים ביחד בסיום יש להחשיבו בשעת הדחק כאילו אוכל מסעודתו ונבדרך דוגמא לשבר את האוזן הוא כעין מה שעשה רע"א סעודה בחתונת דודו, שאדם שמח בביתו עם חברו, ובגוונא ששמע את הסיום והצטרף למסיים הרי זה עדיף טפי מאשר הסעודה שעשה רע"א.

אמנם פשוט שכל הדברים האלו הם הנהגות שנבעו משעת צורך, והטעם לכך מבואר באחרונים שהיות ותענית זו היא מנהג שנהגו, ולצום בערב פסח זה דבר קשה שעלול לגרום לכך שאדם לא יקיים את סדר הפסח והמצוות כהלכה, ולכן סמכו להקל ככל האפשר.

ובפרט בשנה זו שאינו מן הנכון כלל לצום שהצום מחליש את הגוף כידוע, ובמקום צורך וחשש סכנה לא העמידו את דבריהם. ולכן יתכן שמעיקר הדין השתא מי שאין לו אפשרות לסיים הרי הוא פטור מן התענית לגמרי, ומה ששומע על ידי הטלפון הרי זה חזי לאצטרופי.

איזה לימוד הוא בכלל סיום

והנה בודאי עדיף וראוי שכל בכור יסיים בעצמו ולא יסמוך על השתתפות בסעודת סיום של חברו, ומצינו שנחלקו הדעות איזה לימוד נחשב כדבר חשוב שעושים עבורו סעודת מצוה וכו'. ובודאי שהראוי הוא לעשות סיום מסכת, ומצינו באחרונים שדנו האם לימוד מסכת משניות נחשב לעשות עבורו סיום. ויתכן שבשעת הדחק כהאידנא מי שקשה לו לעשות כשנים כתיקונם ילמד לכל הפחות מסכת תמיד או פרקי אבות עם המפרשים.

גם אפשר לסמוך בשעת הצורך, [למי שיכול] שלא יאכל פת אלא מיני תרגימא ויצא חובת תענית זו לדעת רבנו יחיאל המובא במדרכי ובשעה"צ הנ"ל.

העולה מכל הנ"ל

לכתחילה עדיף בכל שנה שהבכור יסיים מסכת בעצמו ולא יסמוך על הצטרפות לסיום של אחר, אמנם כבר פשט המנהג שמצטרפים לאחר. ובשעת הדחק כי האי עדיף טפי שיסיים בעצמו מסכת או עכ"פ מסכת משניות עם פירוש רע"ב, עוד נראה לדון שבשעת הדחק כי האי אפשר להצטרף גם בטלפון [נזאת בגוונא שהוא מצורף למגיד שיעור וכעין אנשים שומעים יחדיו שיעור, ולא בגוונא שמאן דהוא מכריז את הסיום ברמקול ציבורי לכל העיר].

אמנם פשוט שאם לא מצא אפשרות לעשות כדברים הנ"ל אין לו השנה לצום כלל.

מכירת חמץ בטלפון

לא קונה את החמץ של אף אחד, ומינוי שליחות יכול להעשות גם בעל פה, וגם ענין הקנין שעושים בשעת מינוי השליחות הוא רק לרווחא דמילתא, וכמו שכתב הרמב"ם בדיני שליחות שהוא מכלל הדברים שאין בהם טעם. שהרי אין זה קנין שאתו מוכרים חפץ לשני.

אף שבכל שנה הנוהג הוא שמגיעים לרב למכור את החמץ באופן פרטי, וממלאים שטר ועושים קנין, השתא סידרנו כמו רבים אחרים מכירת חמץ בדרכים אחרות, ולכתחילה ראוי שכל אחד ימלא שטר מכירת חמץ כדי שיהיה לדבר תוקף ורצינות, אמנם כיון שכל ענין המכירה הוא מינוי הרב לשליח למכור את החמץ, והרב

שריפת חמץ

דבר, וגם נחלקו מהי שעת ביעורו, ונקטו הפוסקים לדינא דאף שהעיקר הוא שקודם זמן איסור חמץ אפשר להשביט בכל דבר, מ"מ יש לחוש להניי פוסקים ולהקפיד לבער את החמץ בשריפה. אמנם קיום זה סגי לעשותו בכזית חמץ, ואת שאר החמץ אפשר להשביט בכל דרך שהיא.

והנה כאשר ערב פסח חל בשבת כתבו הפוסקים שמקיימים מצוות תשבייתו על ידי שמשליכים את החמץ לבית הכסא וכדומה, אבל בימות החול אפשר לקיים בשריפה.

במשנה ריש פרק כל שעה נחלקו התנאים כיצד מצות ביעור חמץ לדעת רבי יהודה אין ביעור חמץ אלא בשריפה וחכמים אומרים אף מפרר וזורר לרוח או מטיל לים. ונחלקו הראשונים האם פסקין לדינא כדעת חכמים או כדעת רבי יהודה, והשו"ע בסי' תמ"ה ס"א פסק כדעת הרבה ראשונים שפסקו כחכמים וז"ל כיצד ביעור חמץ שורפו או פוררו וזורר לרוח או זורק לים וכו', וכתב הרמ"א שהמנהג לשורפו. וכתב המשנ"ב ס"ק ו' דחוששין לדעת הפוסקים שפסקו כרבי יהודה שאין ביעור חמץ אלא שריפה דילפינן מנותר שהוא בשריפה.

עוד מצינו שנחלקו הראשונים האם לדעת רבי יהודה שמצוות בשריפה גם בשעת ביעורו מצוותו בשריפה או שאז השבתתו בכל

וכמו כן נראה שאם לא יכול למנות שליח וכו' ואין לו אפשרות לשרוף את החמץ לבדו יכול לסמוך על עיקר ההלכה שאפשר לפרר ולהטיל לבית הכסא.

והנה השתא שיש סכנה להיות קרובים זה לזה וצריך לשמור מרחק, הורו גדולי הדור שליט"א שעדיף למנות שליח שהוא ישרוף את הכזית חמץ עבור כמה שכנים ובזה ימנעו הרבים מלהיות צפופים.

ברכת הלל ביחיד

נמצאים במרפסות, שיש ציבור אבל אינם נמצאים בבית הכנסת. ויש בזה להאריך אך הזמן קצר, ועוד חזון למעורר בעז"ה.

עוד יש נידון שטעון בירור במקומות שנוהגים לומר הלל בליל הסדר בברכה בבית הכנסת, מה הדין ביחיד, ומה הדין כאשר

שמחת חג

בעיקר גם בחלק שבתוך הבית שמוטל על ראש המשפחה לדאוג שהאווירה בבית תהיה שמחה. וכבר כתב בשו"ת חתם סופר או"ח סי' ק"ב "דידוע כי הרופאים מזהירים מאד בזמן המגיפה בכלל ובפרט בחולי הנ"ל שלא יצטערו ולא יתנו על לב שום דאגה".

למרות כל המצב בו אנו נמצאים והלחץ והדחק, אנו מצווים גם בשמחת יום טוב, והמצוה הזו נוהגת גם בזמן הזה, ולכן חשוב לקיים מצוה זו שלא צריך לעשותה ברשות הרבים אלא בבית פנימה, ביתרון הכשר והידור. מצוה זו כוללת הן את החלקים ההלכתיים הנוגעים לבשר ויין וכסות, הן באנשים והן בנשים, אבל

לשמור על הכללים ועל האזהרות

חובה גמורה והוא בכלל הידורי הפסח לשמור על הכללים ועל האזהרות שהרופאים מזהירים וחובה להזהיר גדולים על הקטנים לבל יזלזלו כלל וכלל להיות מזיקים ולא ניזוקים, ולמרות שכבר נמצאים ספונים בבתים תקופה מאוד ארוכה, מ"מ זו היא העצה היחידה הקיימת למצב שבו אנו נמצאים והוא בכלל קיום התורה, וכבר היה הדבר לעולמים בתקופות קדומות שהיו בבידוד זמן רב¹.

ובזכות שמירת המצות והתחזקות באמונה ובידיעה שהכל מאתו יתברך, נזכה שכשם שבניסן נגאלו כך בניסן עתידין להגאל במהרה בימינו אמן.

¹ ויש בנותן טעם להביא מדבריו של הג"ר מנחם מנדל מויטבסק ז"ל מה שכתב בשעת המגיפה שהיתה בטבריה, "ירוננו וישמחו חפצי צדקי על חסדי ה' כי לא תמו ולא כלו רחמיו, והיה לנו למחסה ולמסתור ביום חרון אפו אשר בערה כאשר חמתו דבר כבד פה עיה"ק [טבריה] מימי הפורים עד אחר הפסח, והוא יתברך ברחמיו וחסדיו המרובים גדר בעדינו ולא יצא אחד ממנו מפתח ביתו החוצה, והיינו סגורים ומסוגרים מפורים עד שבועות. והנה אי"ה אוסיף ידי שנית לבאר פרטי הנם לפרסומי ניסא וראה ושמח ליכם וכו'". [יסוד המעלה ח"ב עמ' ק"ו] מובא בקונטרס "נאמנו מאוד" שיצא לאור בימים אלו בהוצאת מכון ירושלים.